IFSI • UE A2 • LÉGISLATION, DÉONTOLOGIE, ÉTHIQUE

Violences sexistes et sexuelles (VSS)

COURS A4 — COMPRENDRE
Définitions • consentement • qualifications • secret professionnel • signalement • rôle infirmier

OBJECTIF ESI 1RE ANNÉE
Identifier les situations de violences, accueillir sans juger, savoir protéger et alerter dans le respect du secret professionnel, sans se substituer à la justice.

CODE COULEUR	UTILISATION
ROUGE	À apprendre par cœur : définitions, textes, critères.
BLEU	À comprendre : raisonnement juridique et clinique.
JAUNE	Astuces de mémorisation.
VERT	Applications en stage et posture IDE.
ORANGE	Vigilances, limites, risques.

Base pédagogique : diaporama de Gaëtan Swinnen, « Aspects juridiques des violences sexistes et sexuelles », UE A2 (73 pages). Les **compléments de pratique** et **actualisations juridiques** sont distincts et sourcés en fin de document. Vérification : 15 octobre 2026.

1. Repères, sens du cours et représentations

Le cours du formateur part du constat d'un écart entre les violences vécues, les faits signalés à la police et ceux donnant lieu à une décision judiciaire. Ce « chiffre noir » explique pourquoi les soignants ne doivent pas attendre une plainte ou des lésions visibles pour entendre une personne.

La **violence sexuelle** concerne les actes à caractère sexuel imposés, tentés ou obtenus par coercition. La **violence sexiste** s'exprime par des propos, gestes, discriminations ou comportements liés au sexe, au genre ou à des normes sexistes. Les deux catégories peuvent se recouper.

Niveau du modèle écologique	Exemples de facteurs
Individuel	Croyances sexistes, banalisation, peur du dévoilement.
Relationnel	Rapport d'autorité, emprise, isolement.
Communautaire	Réponse insuffisante du collectif, du service, de l'institution.
Sociétal	Stéréotypes et inégalités de genre.

À COMPRENDRE
Les chiffres présentés dans les diapositives (victimation, plaintes, condamnations) ne constituent **pas une même série statistique** : ils reflètent des méthodes et des populations différentes. On n'en déduit pas directement un pourcentage de « fausses plaintes » ni une hausse des actes.

Les représentations à corriger

- L'habillement, l'alcool, une relation de couple ou une relation sexuelle antérieure ne constituent pas un consentement à un nouvel acte.
- L'absence de coups, de cris ou de résistance physique ne prouve pas un accord.
- Le rôle du soignant est de recueillir les faits et les besoins de protection, pas de juger la crédibilité.

2. Consentement : définition et quatre modalités

TEXTE À APPRENDRE — ARTICLE 222-22 DU CODE PÉNAL
Depuis la loi **n° 2025-1057 du 6 novembre 2025**, le consentement est **libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable**. Il s'apprécie selon les circonstances. Il ne se déduit **ni du seul silence ni de la seule absence de réaction**. Il n'y a pas de consentement en cas de violence, contrainte, menace ou surprise. [L1]

Qualité	Traduction simple
Libre	Sans chantage, peur, emprise ni pression.
Éclairé	La personne comprend l'acte envisagé et peut décider.
Spécifique	Un accord porte sur un acte déterminé, pas « tout ».
Préalable	Le consentement précède l'acte.

Qualité	Traduction simple
Révocable	Il peut être retiré à tout moment.

Modalité	Exemple clinique ou factuel
Violence	Force physique, immobilisation, brutalités.
Contrainte	Pression psychologique, abus d'autorité, chantage.
Menace	Menace sur l'intégrité, le travail, le logement ou l'entourage.
Surprise	Exploiter une perte de conscience ou tromper sur la nature d'un geste.

MÉMO
LESPR : Libre – Éclairé – Spécifique – Préalable – Révocable. **VCMS** : Violence – Contrainte – Menace – Surprise.

ATTENTION
La sidération traumatique peut se traduire par une immobilité ou une incapacité à répondre. Ne jamais interpréter mécaniquement le silence comme un « oui ».

3. Classer une infraction, sans se substituer au juge

Catégorie	Repère légal / exemple	Juridiction
Crime	Viol : 15 ans de réclusion criminelle de base (art. 222-23).	Cour criminelle départementale ou cour d'assises selon les cas.
Délit	Agression sexuelle hors viol : 5 ans et 75 000 € de base (art. 222-27) ; harcèlement sexuel.	Tribunal correctionnel.
Contravention	Outrage sexiste et sexuel simple : 5e classe (art. R625-8-3).	Tribunal de police.

Viol, agression sexuelle, harcèlement : distinguer

• **Viol :** acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital/bucco-anal, dans les conditions prévues par les textes (art. 222-23 et suivants).

• **Autres agressions sexuelles :** autres actes sexuels non consentis, sans relever de la définition du viol.

• **Harcèlement sexuel :** propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant un environnement hostile ; une pression grave unique pour obtenir un acte sexuel peut suffire (art. 222-33).

RÔLE IDE
Décrire un **comportement observé** ou rapporter des **propos entre guillemets**, sans écrire « viol certain » ni décider de la culpabilité. L'enquête et la qualification juridique appartiennent aux autorités.

POINT JURIDIQUE 2026
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a modifié certaines circonstances aggravantes, notamment les articles 222-28 et 222-33-1-1. Les peines exactes dépendent de la qualification retenue et des faits ; ne pas apprendre un tableau simplifié comme universel. [L3]

4. Mineurs, inceste et situations de vulnérabilité

Le cours traite l'inceste comme une qualification pénale associée à certains viols et agressions sexuelles. Les articles 222-22-3 et 222-23-2 précisent les liens familiaux et les actes concernés. La loi de 2021 a introduit des infractions spécifiques lorsque certains actes sexuels sont commis par un majeur sur un mineur. [L2]

Situation	Repère à retenir
Mineur de moins de 15 ans	L'art. 222-23-1 prévoit un viol sans exigence de prouver VCMS dans certaines situations, notamment si l'écart d'âge est d'au moins 5 ans ; exception à l'exigence d'écart en cas de rémunération/avantage.
Mineur et auteur majeur membre de la famille	Des dispositions spécifiques sur le viol/agression sexuelle incestueux s'appliquent selon le lien et l'autorité (art. 222-23-2 et s.).
Mineur de 15 à 17 ans	Ce n'est pas une interdiction générale de toute relation avec un majeur : étudier l'autorité, le lien familial, les contraintes et les textes particuliers.
Personne majeure vulnérable	Évaluer sa capacité à se protéger ; la vulnérabilité ne se déduit pas seulement d'un diagnostic.

CORRECTION IMPORTANTE DU SUPPORT
La phrase « toute relation sexuelle mineur–majeur est toujours interdite » (diapositive 28) est **trop générale juridiquement**. Les règles dépendent de l'âge, du lien avec l'auteur, de l'autorité, de l'écart d'âge et des circonstances. [L2]

PRATIQUE ESI
Une confidence d'un mineur impose une attention immédiate à sa protection : noter ses mots sans suggérer de réponse, prévenir l'IDE encadrant, suivre la procédure institutionnelle ; si danger grave/imminent, faire déclencher sans délai les secours et l'alerte adaptée.

5. Aggravation et prescription des faits

Circonstances aggravantes fréquemment citées par le formateur

- Victime mineure, vulnérable ou dépendante, selon les conditions de chaque article.
- Auteur ayant autorité ou lien conjugal ; faits commis par plusieurs personnes.
- Arme, soumission chimique, autres circonstances définies par les textes applicables.

• Depuis août 2026, certaines dispositions visent expressément les agressions commises sur un professionnel de santé dans l'exercice de ses fonctions. [L3]

Nature des faits	Repère général de prescription
Viol sur majeur	20 ans à compter des faits, en règle générale.
Délit sexuel sur majeur	6 ans à compter des faits, en règle générale.
Viol sur mineur	30 ans à compter de la majorité : repère de 48 ans, sous réserve des règles particulières.
Agression sexuelle sur mineur	Délai variable selon l'âge et l'infraction, souvent 10 ou 20 ans à partir de la majorité.

VIGILANCE JURIDIQUE
Ces délais sont des **repères de révision, pas un avis sur une plainte** : infractions particulières, faits multiples, suspension, interruption et mécanismes de « prescription glissante » peuvent modifier le calcul (CPP, art. 7 et 8). [L4]

6. Violences sexistes au quotidien et en institution

Notion	À reconnaître
Agissement sexiste	Remarque ou comportement lié au sexe portant atteinte à la dignité ou créant un environnement offensant ; contexte professionnel.
Outrage sexiste/sexuel	Propos ou comportements imposés, humiliants, intimidants ou offensants. Simple : contravention (R625-8-3) ; aggravé : délit (222-33-1-1).
Harcèlement sexuel	Répétitions ou pression grave pour obtenir un acte sexuel (art. 222-33).
Harcèlement moral	Agissements répétés dégradant les conditions de vie, pouvant altérer la santé (art. 222-33-2 et suivants selon contexte).
Discrimination	Traitement défavorable fondé sur un motif interdit (art. 225-1 et 225-2).

ACTUALISATION AOÛT 2026
Pour l'outrage sexiste et sexuel **aggravé**, l'article 222-33-1-1 révisé en août 2026 prévoit notamment **2 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende** ; l'outrage simple reste régi par R625-8-3. [L3]

Dans les soins et la formation

• Commentaires humiliants sur le corps, la sexualité ou le genre ; examen imposé ; refus de soins discriminatoire.

• Le patient doit consentir à l'acte de soin : **article L1111-4 CSP** (consentement libre et éclairé, révocable).

• Accès aux soins sans discrimination : **article L1110-3 CSP**. [L5]

7. Violences dans le couple, exploitation et numérique

Violences conjugales

Les violences physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, économiques ou numériques peuvent se cumuler. Le couple ou le mariage n'exclut pas le viol. Le support mentionne l'ordonnance de protection, le téléphone grave danger (TGD), le bracelet anti-rapprochement (BAR) et les dispositifs de protection.

POUR REPÉRER
Rechercher un entretien **sans le partenaire** ; questionner sans présupposer : « Vous sentez-vous en sécurité à votre domicile ? », « Quelqu'un vous menace-t-il ou vous fait-il peur ? » ; évaluer le risque actuel, notamment les menaces et l'accès aux armes. La HAS recommande un repérage attentif et une orientation adaptée. [H1]

Violences numériques et exploitation

• Diffusion d'image intime sans accord, « deepfake » sexuel, cyberharcèlement, menaces, chantage à la diffusion.

• Préserver les éléments déjà accessibles sans diffuser de contenu intime ; orienter vers les dispositifs de plainte et de signalement.

• La prostitution, l'exploitation sexuelle et le proxénétisme relèvent de règles distinctes : ne pas confondre situations et qualifications.

ATTITUDE SOIGNANTE
Un contenu numérique peut avoir des effets psychiques majeurs. Ne pas minimiser au motif que « ce n'est qu'Internet ». Rechercher l'impact sur la sécurité, le sommeil, l'alimentation et l'état émotionnel.

8. Secret professionnel : règle générale et exceptions

À APPRENDRE — ARTICLE 226-13 CODE PÉNAL
Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent pas être divulguées librement. L'article **226-14** prévoit des situations définies dans lesquelles la révélation est autorisée, sans sanction si ses conditions sont respectées et le professionnel est de bonne foi. [L6]

Situation	Cadre simplifié et conduite
Patient majeur capable	En principe, rechercher son accord avant de transmettre des faits couverts par le secret aux autorités ; confidentialité maintenue hors exceptions légales.
Mineur / personne incapable de se protéger	L'article 226-14, 1° et 2°, permet une révélation sans son accord dans les conditions légales ; l'IDE a également un devoir de protection/alerte (R4312-18).
Violences conjugales, majeure en danger immédiat	L'article 226-14, 3°, autorise le professionnel de santé à signaler au procureur **sans accord** si la vie est en danger immédiat et si l'emprise empêche de se protéger ; tenter d'obtenir l'accord, sinon informer la victime.
Péril / urgence immédiate	Art. 223-6 CP : obligation de porter assistance ; appeler secours et agir pour protéger, sans révélation générale et injustifiée du dossier.

NE PAS CONFONDRE

Faculté légale de révéler ≠ obligation systématique de dénoncer. **Art. R4312-18 CSP :** l'IDE doit mettre en œuvre les moyens adéquats pour protéger ; mineurs/personnes incapables de se protéger : alerter les autorités, sauf circonstances particulières appréciées en conscience. [L6–L7]

9. Information préoccupante et signalement

Le cours distingue **information préoccupante** (IP : danger ou risque de danger pour un enfant, transmis à la CRIP) et **signalement judiciaire** (faits nécessitant l'intervention du procureur). Une IP ne suppose pas que les faits soient déjà prouvés.

Alerte ou situation	À qui s'adresser
Mineur en danger ou risque de danger, pas de péril immédiat	Équipe / référent protection de l'enfance → CRIP du département, selon protocole.
Danger grave et immédiat, infraction particulièrement grave	Secours et procureur de la République ; ne pas différer une protection urgente dans l'attente d'une réunion.
Majeur victime, hors exception légale	Proposer soins, mise en sécurité, accompagnement, orientation et signalement avec consentement dans le cadre prévu.
Doute de l'étudiant	Ne pas rester seul : IDE tuteur, cadre / médecin, référent institutionnel ; agir directement face au péril.

SCHÉMA DÉCISIONNEL

1. Sécurité ? → 2. Patient mineur ou incapable de se protéger ? → 3. Secret et exception légale ? → 4. CRIP ou procureur ? → 5. Tracer et accompagner.

Comment écrire ?

• Date/heure/lieu et contexte ; constatations objectivables (localisation des lésions, douleur, comportement).

• Paroles exactes entre guillemets, sans reformulation interprétative ni question suggestive.

• Actions entreprises, professionnels contactés, décision et orientation selon le protocole ; utiliser le dossier sécurisé.

10. Posture professionnelle : accueil et entretien

À faire	À éviter
Assurer la confidentialité, le calme et la sécurité.	Interroger devant l'auteur présumé, un proche ou dans le couloir.
Écouter, croire la souffrance, ne pas juger.	« Pourquoi n'avez-vous pas crié / fui / porté plainte ? »
Laisser raconter sans forcer ; expliquer les prochaines étapes.	Se comporter comme enquêteur ; répéter les questions.
Évaluer les besoins immédiats et proposer des soins.	Promettre un secret absolu ou une issue judiciaire.
Ne pas presser une décision ; informer sur les droits.	Confronter la personne mise en cause.

EXEMPLE DE FORMULATION
« Merci de m'en parler. Ma priorité est votre sécurité et votre santé. Je vais vous expliquer ce qui peut rester confidentiel et les situations dans lesquelles la loi prévoit une alerte. »

Signes possibles : aucun signe n'est diagnostic à lui seul

• Lésions, douleurs, céphalées, troubles du sommeil, fatigue, troubles digestifs.

• Anxiété, hypervigilance, sidération, retrait, irritabilité, dissociation, idées suicidaires.

• Évitement de certaines personnes, peur du retour au domicile, comportements inhabituels chez l'enfant.

11. Rôle IDE et surveillances utiles en stage

Premiers gestes face à une révélation ou un doute

• **Accueillir et sécuriser :** lieu calme, confidentialité, vérifier la présence éventuelle de l'auteur, évaluer le danger actuel.

• **Évaluer :** plainte principale, douleurs, blessures, état neurologique/psychique, risque auto-agressif ; demander de l'aide rapidement.

• **Observer et tracer :** signes relevés, propos exacts, constantes si indiquées ; transmettre à l'IDE responsable/équipe.

• **Coordonner :** examen médical, prise en charge médico-psychologique, protection, ressources spécialisées selon protocole.

• **Respecter l'autonomie :** expliquer chaque soin et obtenir l'accord avant de toucher ; une personne ayant subi des violences peut avoir besoin de pauses.

Paramètre / surveillance	Pourquoi / conduite adaptée
Conscience, orientation, GCS selon service	Rechercher traumatisme crânien, altération, intoxication, dissociation ; urgence si altération.

Paramètre / surveillance	Pourquoi / conduite adaptée
FC, TA, FR, SpO_2, T°, douleur / EVA	Selon l'examen clinique : repérer douleur, dyspnée, instabilité hémodynamique, fièvre.
Lésions cutanées, saignements, douleurs abdominales	Décrire sans interpréter, alerter si signe de gravité.
État psychique, sécurité, suicidalité	Observer anxiété, sidération, désorganisation, risque suicidaire ; orientation rapide si nécessaire.
Situation sociale et retour au domicile	Lieu sûr, possibilité de contacter un proche choisi, protection des enfants exposés.

LIMITE ESI
En première année : **observer, écouter, tracer selon les consignes, alerter l'IDE et participer aux soins sous encadrement**. Ne pas faire seul une expertise médico-légale, ni un signalement complexe sans encadrement, sauf nécessité d'alerter immédiatement les secours face à un danger.

12. Trois cas cliniques expliqués (issus du cours)

Cas 1 — Enfant de 7 ans, comportement sexualisé inhabituel

Analyse : ce signe n'établit pas à lui seul une agression. Il justifie une évaluation, car un enfant peut être en danger. **Rôle IDE :** transmettre les faits constatés, ne pas questionner de façon suggestive, discuter avec l'équipe et activer une IP à la CRIP selon l'évaluation ; si danger grave/imminent, alerte urgente.

Cas 2 — Adulte de 32 ans, violences conjugales et menaces récentes

Analyse : rechercher un danger pour la vie, l'emprise, la capacité à se protéger ; actes sexuels imposés possibles. **Rôle IDE :** entretien sans conjoint, soins et protection, aide à l'orientation. Consentement de la patiente en principe pour un signalement au procureur ; exception stricte de l'article 226-14, 3° si les conditions sont réunies. [L6]

Cas 3 — Adolescent de 14 ans, attouchements d'un oncle

Analyse : faits potentiellement incestueux et de nature pénale ; vérifier danger immédiat, protection du mineur. **Rôle IDE :** recueillir les mots spontanés, informer l'IDE encadrant et la filière de protection ; CRIP ou procureur selon gravité/urgence. L'accord du mineur n'est pas juridiquement requis pour la révélation prévue à l'article 226-14. [L6]

POINT COMMUN
Protéger avant de qualifier. La preuve n'est pas un préalable à la transmission d'une information préoccupante ou à la recherche de protection ; toute information doit rester factuelle.

13. Lexique, sigles et moyens mnémotechniques

Terme	Définition opérationnelle
VSS	Violences sexistes et sexuelles.
Coercition	Pressions, force, menaces, abus de pouvoir ou de vulnérabilité.
Sidération	Réaction traumatique pouvant bloquer mouvement et parole.
Emprise	Influence coercitive diminuant la liberté de décider ou de se protéger.
CRIP	Cellule de recueil des informations préoccupantes (protection enfance).
IP	Information préoccupante : fait(s) faisant craindre un danger pour un enfant.
UMJ	Unité médico-judiciaire : constat médico-légal selon organisation locale.
TGD / BAR	Téléphone grave danger / bracelet anti-rapprochement.
GCS / EVA	Glasgow Coma Scale / échelle visuelle analogique de douleur.
CSP / CP / CPP	Code de la santé publique / Code pénal / Code de procédure pénale.

APPRENDRE EN 30 SECONDES
LESPR = qualités du consentement ; **VCMS** = 4 modalités ; **SÉCURITÉ → ÉCOUTE → ÉVALUATION → ALERTE → TRACE** = démarche soignante.

14. Mini-quiz type partiel (avec corrigés)

1. Le silence équivaut-il à un accord ?

Correction : Non. Art. 222-22 : on ne déduit pas le consentement du seul silence ou de l'absence de réaction.

2. Citer les cinq qualités du consentement.

Correction : Libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

3. Différence entre CRIP et procureur ?

Correction : CRIP : information préoccupante sur un mineur ; procureur : volet judiciaire / faits graves / urgence selon situation.

4. Le soignant peut-il signaler toute violence conjugale sans accord ?

Correction : Non. Le 226-14, 3° exige notamment danger immédiat pour la vie et impossibilité de se protéger à cause de l'emprise.

5. Doit-on constater une lésion pour écouter une révélation ?

Correction : Non. Absence de trace physique n'exclut pas une violence.

6. Que retranscrire dans le dossier ?

Correction : Faits objectifs, mots exacts, signes, date/heure, actions, interlocuteurs et décisions, dans le cadre de confidentialité.

7. Toute relation majeur–mineur est-elle automatiquement un viol ?

Correction : Non. Les textes instaurent des infractions spécifiques, avec critères d'âge, de lien, d'autorité et de circonstances.

8. Quel est le rôle initial d'un ESI en stage ?

Correction : Sécuriser, écouter, observer, alerter son IDE, tracer selon consignes ; secours si péril immédiat.

15. Corrections et actualisations juridiques du support

Les points suivants sont explicitement distingués du contenu initial du formateur ; ils évitent d'apprendre des formulations devenues incomplètes ou trop générales.

Diapositive(s)	Précision après vérification
12–14	La nouvelle loi du 6 novembre 2025 existe. L'article 222-22 définit le consentement ; l'article 222-23 (viol) conserve sa formulation fondée sur VCMS, intégrée à la section générale.
27–28	Inceste : ne pas résumer à « toutes relations majeur–mineur toujours interdites ». Certaines dispositions exigent des critères particuliers.
24, 34–35	Sanctions : actualisations de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026. Art. 222-33-1-1 modifié (2 mois + 3 750 € en cas d'outrage aggravé).
50–55, 71	Art. 223-6 impose l'assistance à la personne en péril, **pas** le signalement indiscriminé de toute information ; art. 40 CPP ne crée pas une obligation générale équivalente pour chaque infirmier.
53, 70	Art. 226-14 : protection du professionnel agissant de bonne foi dans les conditions de la loi (responsabilité civile, pénale et disciplinaire).

16. Sources vérifiées et ressources d'orientation

Base du contenu : Gaëtan Swinnen, IFSI Croix-Rouge Compétence, « Aspects juridiques des violences sexistes et sexuelles », UE A2, document utilisateur de 73 pages (cours non daté dans la page de titre).

[L1] Art. 222-22 CP et loi n° 2025-1057 du 6 nov. 2025
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052535583

[L2] Art. 222-23 et suivants, art. 222-22-3, Code pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165281/

[L3] Art. 222-27/28 et art. 222-33-1-1, versions en vigueur août 2026
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181754/

[L3b] Outrage sexiste aggravé : art. 222-33-1-1 CP
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724683

[L4] Art. 7 et 8 Code de procédure pénale
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409351

[L5] Art. L1111-4 et L1110-3 CSP (consentement aux soins/discriminations)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137430

[L6] Art. 226-13 et 226-14 Code pénal (secret et dérogations)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049532171

[L7] Art. R4312-18 CSP (protection et devoir d'alerte infirmier)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033496783

[H1] HAS, Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple, validation 2020 / publication 2022
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple

[H2] HAS, Violences faites aux femmes et aux mineures, mise à jour mars 2026
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3192882/fr/violences-faites-aux-femmes-et-aux-mineures-prevenir-reperer-proteger-accompagner-4-pages

RESSOURCES PRATIQUES

17 / 112 : urgence • **15** : SAMU • **114** : urgence par SMS/visio/tchat pour personnes empêchées de téléphoner • **119** : enfance en danger • **3919** : écoute violences femmes • **116 006** : aide aux victimes. Le 3919 et le 116 006 ne remplacent pas les secours d’urgence.